

TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000161/2024
DATA DE REGISTRO NO MTE: 05/07/2024
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR028302/2024
NÚMERO DO PROCESSO: 13057.200852/2024-77
DATA DO PROTOCOLO: 01/07/2024

NÚMERO DO PROCESSO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 13057.100945/2023-11
DATA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 24/07/2023

Confira a autenticidade no endereço <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/>.

SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS PREST. DE SERV. E INSTALADORAS DE SISTEMAS E REDES DE TV POR ASSINATURA, CABO, MMDS, DTH E TELECOMUNICACOES - SINISTAL, CNPJ n. 02.742.202/0001-34, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). VIVIEN MELLO SURUAGY;

FEDERACAO NACIONAL DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - FENINFRA, CNPJ n. 25.186.390/0001-67, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). VIVIEN MELLO SURUAGY;

E

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICACOES E OPERADORES DE MESAS TELEFONICAS (TELEFONISTAS EM GERAL) NO ESTADO DE ALAGOAS - SIN, CNPJ n. 12.318.184/0001-11, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSEVAL BARBOSA DA SILVA;

celebram o presente TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 e a data-base da categoria em 01º de janeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **Profissional dos trabalhadores em Telecomunicações e Operadores de mesas telefônicas, telefonia Móvel e Fixa, Centros de Atendimentos a distância, Call centers, contact center, transmissão de Dados, Correio eletrônico, sistemas de suporte e provedores de internet, serviços troncalizados de comunicação, Rádio chamadas, telemarketing, projetos, construção, instalação, manutenção e Operação de Equipamentos e meios físicos e por satélite de transmissão de sinal de Telecomunicações, telefonistas, Serviços especiais de Telecomunicações, Programação e Operação a cabo, MMDS, distribuição de sinal Multiponto e Multicanal, DTH, denominados Telemáticos, execução de serviços de instalação e manutenção de redes Externas e Internas de Telecomunicações, trabalhadores das Empresas de prestação de serviços de Projetos Técnicos de sistemas de Telecomunicações, Manutenção de equipamentos e sistemas de Telecomunicações, Instalações de Redes e eletrodutos para Telecomunicações e seus equipamentos; do plano CONTCOP - Confederação Nacional dos trabalhadores em Comunicação e Publicidade**, com abrangência territorial em **AL**.

**SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL****CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL**

Fica estipulado o piso salarial mensal da categoria no valor de **R\$1.412,00** (mil quatrocentos e doze reais), a partir de 1º de junho de 2024, para jornada de 180 horas mensais.

Parágrafo Primeiro: Para os trabalhadores com jornada inferior a 180 (cento e oitenta) horas mensais, o salário deverá observar proporcionalmente o piso estabelecido no “caput”.

Parágrafo Segundo: Nos valores acima não está sendo considerada a remuneração variável.

Parágrafo Terceiro: Será concedido um abono único e indenizatório no valor de **R\$460,00 (quatrocentos e sessenta reais)** para os empregados com jornada de trabalho de **180 horas** e de **R\$383,00** (trezentos e oitenta e três reais) para os empregados com jornada de trabalho de **150 horas**, a ser pago em parcela única em até 20 (vinte) dias da aprovação deste instrumento em assembleia.

Parágrafo Terceiro: Para os empregados admitidos a partir de 01/01/2024 o abono único e indenizatório será pago proporcionalmente ao tempo trabalhado (01/01/2024 até 31/05/2024).

Parágrafo Quarto: Os valores pagos a título de Abono Único e Indenizatório não têm caráter remuneratório e consequentemente não se incorporarão, em hipótese alguma, ao salário dos TRABALHADORES e ainda, sobre os mesmos não haverá incidência de quaisquer encargos fiscais, trabalhistas ou previdenciários.

Parágrafo Quinto: Para os empregados desligados no curso do período de janeiro a maio/2024, com fração igual ou superior 15 (quinze) dias de trabalho, as **EMPRESAS** pagarão a proporcionalidade do abono indenizatório ora instituído, bem como, poderão efetuar o desconto, no momento do pagamento da rescisão contratual, o equivalente ao número de meses não trabalhado no período de janeiro a maio de 2024.

Parágrafo Sexto: Ficam isentas do pagamento do abono indenizatório as **EMPRESAS** que já reajustaram o valor do piso da categoria para o mínimo de R\$1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais) em 01/01/2024 e proporcionalmente em caso de meses subsequentes.

Parágrafo Quarto: O piso para experiência fica autorizado desde que negociado diretamente com o SINTTEL-AL e formalizado em acordo específico.

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL

Aos empregados abrangidos pelo presente aditivo, cujos salários são superiores ao piso mínimo ora instituído, será concedido reajuste salarial de **4,00%** (quatro por cento), sendo: 2% em 01/06/2024, sobre os salários praticados em 31/12/2023 e 2% em 01/09/2024, sobre os salários praticados em 31/12/2023.

Parágrafo Primeiro: Será concedido um abono indenizatório de **18,55%** (dezoito e cinquenta e cinco por cento) do salário nominal/base para empregados ativos em 31/12/2023. Os empregados contratados a partir de 01/01/2024 e que estiverem ativos na data do pagamento, receberão o referido abono de forma proporcional ao tempo de sua admissão. Os valores poderão ser pagos em parcela única em até 20 (vinte) dias da aprovação deste instrumento em assembleia.

Parágrafo Segundo: O abono único e indenizatório deverá respeitar os seguintes valores mínimos:

- Para jornada de trabalho de **150 horas** o abono mínimo será de **R\$383,00**;
- Para jornada de trabalho de **180 horas** o abono mínimo será de **R\$460,00**;
- Para jornada de trabalho de **200 horas** o abono mínimo será de **R\$511,00**;
- Para jornada de trabalho de **220 horas** o abono mínimo será de **R\$562,00**.

Parágrafo Terceiro: O abono único e indenizatório será pago proporcionalmente ao tempo trabalhado.

Parágrafo Quarto: O abono único e indenizatório será aplicado aos trabalhadores com salários superiores ao piso da categoria, excetuando-se os diretores, superintendentes, gerentes e coordenadores, devendo ser respeitada a política interna e nomenclatura de cargo de cada empresa.

Parágrafo Quinto: Os valores pagos, a título de abono único e indenizatório, não têm caráter remuneratório e, consequentemente, não se incorporarão, em hipótese alguma, ao salário dos empregados e ainda, sobre os mesmos não haverá incidência de quaisquer encargos fiscais, trabalhistas ou previdenciários.

Parágrafo Sexto: Ficam isentas do pagamento do abono e indenizatório as **EMPRESAS** que já tenham realizado reajuste mínimo de 4% (quatro por cento) para o ano de 2024, podendo ainda compensar as diferenças.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS

CLÁUSULA QUINTA - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS

As EMPRESAS iniciarão a negociação do PPR/PLR 2024 com o SINTTEL-AL em até de 60 (sessenta) dias após a assinatura do presente aditivo.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA - AUXÍLIO LANCHE / VALE REFEIÇÃO / CESTA BÁSICA

As EMPRESAS fornecerão aos TRABALHADORES que estiverem no exercício de suas atividades regulares, para os dias efetivamente trabalhados, vale-refeição ou alimentação por mês, nos seguintes valores faciais, conforme abaixo:

Parágrafo Primeiro: O valor facial do vale refeição dos TRABALHADORES contratados com **jornada de 200/220 horas mensais**, por dia efetivamente trabalhado, será de **R\$10,50** (dez reais e cinquenta centavos), passando para **R\$10,71** (dez reais e setenta e um centavos) a partir de 01/06/2024, passando para **R\$10,92** (dez reais e noventa e dois centavos) a partir de 01/09/2024.

Parágrafo Segundo: O valor facial do vale refeição dos TRABALHADORES contratados com **jornada de 180 horas mensais**, por dia efetivamente trabalhado, será de **R\$5,33** (cinco reais e trinta e três centavos) passando para **R\$5,44** (cinco reais e quarenta e quatro centavos) a partir de 01/06/2024, passando para **R\$5,54** (cinco reais e cinquenta e quatro centavos) a partir de 01/09/2024.

Parágrafo Terceiro: As EMPRESAS que estiverem praticando valores superiores aos acima mencionados, deverão reajustá-los aplicando o percentual de **4,00%** (quatro por cento), sendo: 2% em 01/06/2024, sobre os salários praticados em 31/12/2023 e 2% em 01/09/2024, sobre os valores atualmente praticados.

Parágrafo Quarto: A coparticipação dos TRABALHADORES nos custos do VR/VA será de até R\$0,01 (um centavo), para quem for devidamente sindicalizado e até 5% (cinco por cento) do respectivo valor facial, para os demais, conforme a base de cálculo fornecido pelo Ministério do Trabalho e disposições constantes da Lei Federal nº 6.321/76, que regula o Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT.

Parágrafo Quinto: As EMPRESAS deverão manter as condições atualmente praticadas quanto à participação dos TRABALHADORES no valor total do benefício, sendo que eventuais exceções deverão ser negociadas diretamente com o SINTTEL-AL.

Parágrafo Sexto: Os valores acima estipulados não têm caráter remuneratório e, conseqüentemente, em face de sua natureza jurídica, não se incorporarão, em hipótese alguma, ao salário dos TRABALHADORES, não havendo, inclusive, sobre o montante, incidência de quaisquer encargos fiscais e trabalhistas.

Parágrafo Sétimo: Fica garantida aos TRABALHADORES a possibilidade de escolher o recebimento do benefício na forma de Vale Alimentação ou Refeição, podendo ainda receber 50% (cinquenta por cento) através de Vale Alimentação e 50% (cinquenta por cento) através de Vale Refeição, devendo fazer a opção por escrito perante as EMPRESAS por um período não inferior a 06 (seis) meses.

Parágrafo Oitavo: Serão respeitadas as condições anteriormente negociadas junto ao SINTTEL-AL.

AUXÍLIO EDUCAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA - AUXÍLIO CRECHE / REEMBOLSO CRECHE

As empresas concederão mensalmente às trabalhadoras, auxílio-creche / reembolso creche nos moldes atualmente praticados, no valor de **R\$223,50** (duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), passando para **R\$227,97** (duzentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos) mensais a partir de 01/06/2024, passando para **R\$232,44** (duzentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) mensais a partir de 01/09/2024, mediante a comprovação da efetiva despesa, até a criança completar 48 (quarenta e oito) meses de vida.

Parágrafo Primeiro: As exceções desta cláusula deverão ser negociadas diretamente com o SINTTEL-AL.

Parágrafo Segundo: O trabalhador associado ao SINTTEL-AL terá o benefício previsto nesta cláusula estendido por mais 12 meses, totalizando 60 meses de vida.

Parágrafo Terceiro: As empresas concederão esse benefício, não cumulativo, a todos trabalhadores com filhos com deficiência, sem limite de idade.

Parágrafo Quarto: A condição de excepcional, assim entendido aquele que não apresentar condições mínimas de independência e autocuidado, deverá ser expressamente declarada, anualmente, em atestado médico idôneo, sujeito à averiguação por parte do serviço médico das empresas.

Parágrafo Quinto: O benefício previsto nesta cláusula, será estendido ao trabalhador com tutela exclusiva devidamente comprovada, em decorrência de ausência definitiva ou morte da genitora ou adotante.

Parágrafo Sexto: Caso os cônjuges sejam trabalhadores da mesma empresa, o pagamento será feito exclusivamente a um deles.

RELAÇÕES SINDICAIS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO E TAXAS SINDICAIS

As Empresas em atenção ao disposto no inciso IV do Art.8º da Constituição Federal de 1988 e em lei infraconstitucional e com o que preceitua o Art. 513 da CLT, letra “e”, se comprometem a descontar de todos os seus empregados na folha de pagamento, todas as contribuições sindicais, inclusive as assistenciais e confederativas, aprovadas pela Assembleia Geral da categoria, as quais serão repassadas para o sindicato pela via adequada até o 10º dia do mês subsequente ao da competência.

Parágrafo Primeiro: Mensalmente as empresas descontarão dos seus empregados sindicalizados, o valor correspondente a 1% (um por cento) sobre o salário nominal de cada Trabalhador associado (letra “a” do art. 9º do estatuto do SINTTEL-AL), a título de contribuição social sindical, em favor do sindicato obreiro, devendo repassá-lo ao órgão sindical até o 10º (décimo) dia do mês seguinte ao desconto.

Parágrafo Segundo: Pela presente e pelo disposto na portaria nº 3.233 de 29.12.1983 do Ministério do Trabalho e demais normas legais, as empresas estão obrigadas a efetuar os recolhimentos dos descontos acima referidos na conta corrente do Sindicato (SINTTEL-AL), no Banco do Brasil S/A; Banco 001 – AG. 0013-2 – nº 275.200-x até o 10º (décimo) dia útil do mês seguinte.

CLÁUSULA NONA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL

As empresas recolherão diretamente ao SINISTAL a Contribuição Assistencial Patronal, no valor correspondente a **R\$25,00** (vinte e cinco reais) **por empregado**, com base na folha de pagamento do mês de janeiro 2024, sendo que o valor mínimo não poderá ser inferior a **R\$1.500,00** (mil e quinhentos reais) e o

pagamento deverá ser realizado mediante emissão de boleto bancário pelo SINSTAL, em até 20 (vinte) dias do registro do presente instrumento.

Parágrafo Primeiro: Para que se proceda ao cálculo do valor devido, as empresas obrigam-se ainda, a fornecerem até o mês de maio de 2024, o número de trabalhadores que integram sua folha de pagamento do mês de janeiro do mesmo ano.

Parágrafo Segundo: O atraso no recolhimento implicará (por força de lei) em juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração mais multa, aplicados sobre o valor atualizado do débito, de acordo com a seguinte tabela:

- a) até 15 dias de atraso – 2% (dois por cento);
- b) 16 a 30 dias de atraso – 4% (quatro por cento);
- c) 31 a 60 dias de atraso – 10% (dez por cento);
- d) 61 a 90 dias de atraso – 15% (quinze por cento);
- e) acima de 90 dias de atraso – 20% (vinte por cento).
- f) juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração, aplicado sobre o valor corrigido e demais penalidades previstas em lei.

Parágrafo Terceiro: Conforme o que estabelece o artigo 513, alínea “e” da CLT, a tese de repercussão geral fixada no Tema 935 pelo Supremo Tribunal Federal: *“É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição”* e Assembleia Geral Extraordinária de autorização para a cobrança e o recolhimento da Contribuição Assistencial 2024, realizada no dia 08 de fevereiro de 2024, devidamente convocada através de edital publicado no Jornal Tribuna Independente dos dias 03 e 04 de fevereiro de 2024 – Página 14, as empresas, associadas ou não, ficam obrigadas a recolher o valor do *caput* desta cláusula.

Parágrafo Quarto: O prazo para oposição das empresas não associadas será de 10 (dez) dias corridos após o registro do presente instrumento no sistema mediador.

Parágrafo Quinto: Será divulgado no sítio eletrônico do SINSTAL/FENINFRA: <https://www.feninfra.org.br/> o referido instrumento coletivo, bem como a data de início e término do prazo para o exercício do direito de oposição pelas empresas interessadas.

Parágrafo Sexto: A quitação e a extinção da obrigação de pagar estão previstas no Art. 149 da CF/88, Art. 308 do Código Civil Brasileiro e do Tema 935 do STF, que dispõe sobre a obrigatoriedade do pagamento, com a remessa do comprovante de pagamento do recolhimento ao Sindicato no e-mail relacionamento@feninfra.org.br. O seu não pagamento implica em cobrança judicial, conforme Acórdão do Tema 935 – STF.

DISPOSIÇÕES GERAIS

MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO

Fica eleita a Justiça do Trabalho de Maceió para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento de CCT, sobrepondo-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - APLICABILIDADE DO INSTRUMENTO NORMATIVO

O presente Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho, Data-Base 1 de Janeiro, aplica-se, exclusivamente, às empresas que possuem atividades preponderante nos seguintes segmentos: Teleatendimento, Telesserviços, Telemarketing, Call Center, BPO (Business Process Outsourcing), Customer Experience (CX), Telecobrança, Telechamadas, Atendimento via Chat, SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) e/ou atividades correlatas as anteriormente mencionadas.

OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DEMAIS DISPOSIÇÕES

Ficam mantidas as demais cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho registrada no **MTE sob o nº AL000172/2023**, desde que não conflitantes com os termos aqui adotados.

}

VIVIEN MELLO SURUAGY
PRESIDENTE

SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS PREST. DE SERV. E INSTALADORAS DE SISTEMAS E REDES DE TV POR
ASSINATURA, CABO, MMDS, DTH E TELECOMUNICACOES - SINISTAL

VIVIEN MELLO SURUAGY
PRESIDENTE

FEDERACAO NACIONAL DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE
TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - FENINFRA

JOSEVAL BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICACOES E OPERADORES DE MESAS
TELEFONICAS (TELEFONISTAS EM GERAL) NO ESTADO DE ALAGOAS - SIN

ANEXOS

ANEXO I - ATA DE ASSEMBLEIA

[Anexo \(PDF\)](#)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço <http://www.mte.gov.br>.